

A Excepcionalidade do Poder Geral de Cautela no Processo Penal Brasileiro¹

Almeida, C.D.C.³; Difante, L.²; Franciscatto, V.²; Moro, L. G.²; Pinton, P.²; Ramos, L.F.².

¹ Pesquisa Desenvolvida na Disciplina de Projeto Coletivo de Pesquisa UNIFRA

² Acadêmicos e Pesquisadores Voluntários do Curso de Direito do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Rio Grande do Sul, Brasil

³ Professora e Orientadora do Curso de Direito do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Rio Grande do Sul, Brasil

E-mail: carladca@yahoo.com.br; lyaaadifante@hotmail.com; valmorfranciscatto@hotmail.com; lu.g.m@hotmail.com; patriciapinton@yahoo.com.br; lfelipe.sm@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Código de Processo Penal prevê duas espécies de prisões: com pena e sem pena. Esta é uma medida cautelar de caráter provisório com o objetivo de se obter maior eficácia no processo penal. No entanto, tal medida é bastante gravosa, uma vez que a regra geral é o indivíduo em liberdade. O que se busca é garantir a efetividade do processo criminal de modo que o juiz opte por medidas menos gravosas. A partir disso, se tem o Poder Geral de Cautela. Esse é o poder de o Magistrado adotar medidas cautelares fora daquelas previstas em lei. A utilização dessas medidas cautelares atípicas pelo juiz no processo penal, face à segurança jurídica, à proporcionalidade e à excepcionalidade, é a problemática a ser tratada pelo presente trabalho.

METODOLOGIA: O método de procedimento é a pesquisa bibliográfica, a fim de se obter mais informações sobre o assunto a ser tratado. As discussões e atualizações do tema são feitas a partir da análise de jurisprudências e de textos com posicionamentos diversos. Como método de abordagem, utiliza-se o método dedutivo, pois parte-se da análise de textos, dos princípios da excepcionalidade e da proporcionalidade, do contexto do processo penal e as medidas cautelares por ele adotadas. A partir disso, busca-se a resposta do que significa a excepcionalidade do poder geral de cautela no Processo Penal Brasileiro e o porque utilizá-la.

RESULTADOS – A pesquisa ainda está em andamento, o que significa que ainda não há resultados concretos. Pode-se observar, no momento, que existe uma maior preocupação com a liberdade do indivíduo e com a questão da proporcionalidade dos meios a serem adotados como cautela, tendo em vista o Projeto de Lei nº 4.208/01 que modifica o Título IX do Código de Processo Penal. Esse projeto prevê medidas cautelares menos gravosas a serem adotadas pelo juiz em determinados casos. Porém, ele não faz previsão da possibilidade de se adotar o Poder Geral de Cautela no Processo Penal[4].

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES : Discutiu-se o Poder Geral de Cautela no sentido de se garantir um resultado mais eficiente do processo criminal por meios atípicos, levando-se em consideração a proporcionalidade de tal medida entre o direito punitivo do Estado e o direito de liberdade do indivíduo. A medida cautelar não pode se configurar como antecipação de pena, e a prisão provisória caracteriza-se como uma medida gravosa, uma vez que a regra é a liberdade é por isso que ela é a *ultima ratio* do sistema, reservando-se para casos mais graves. No entanto, o Poder Geral de Cautela pode gerar insegurança jurídica, uma vez que ela está ligada à previsão normativa das prisões cautelares[2].

REFERÊNCIAS

[1] ALVES, Rogério Pacheco. *O Poder geral de Cautela no Processo Penal*. Disponível em: <www.congressovirtualimprj.org.br/site/uploads/opodergeraldecautelanoprocessopenal2.doc>. Acesso em: 15/08/2007.

[2] FLACK, Norberto. *Prisão Processual Penal: Discussão à Luz dos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Segurança Jurídica*. Rio de Janeiro: Forense, 2000. .

[3] LOPES JUNIOR, Aury Celso Lima. Fundamento, Requisito e Princípios Gerais das Prisões. Revista AJURIS, Pág. 219 – 238, 1972.

[4] MOREIRA, Rômulo de Andrade. A Prisão, as Medidas Cautelares e a Liberdade na Reforma do Código de Processo Penal. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2870>>. Acesso em: 27/09/2007.